

1501327-60.2022.8.26.0445

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Crimes contra a Fauna

Magistrado: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... denúncias de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Não foram encontradas drogas no local. Todavia, no corredor do imóvel avistaram uma gaiola na qual o réu mantinha uma maritaca, sem permissão, licença ou autorização dos órgãos competentes. Afirmaram que a ave não tinha sinais de maus-tratos, e era mantida como animal de estimação. Acrescentaram que o acusado disse que a havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Desembargador Eduardo Campos Maia, 99, Centro, Pindamonhangaba - 12400-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501327-60.2022.8.26.0445

Número de Controle

2022/001486

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Crimes contra a Fauna

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3057776/2022 - 02º D.P. PINDAMONHANGABA

Denunciado:

DAVI SALGADO

Data da Audiência

16/11/2022

Aos 16 de novembro de 2022, nesta Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, em audiência realizada por meio virtual, presente se achava o MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, Exmo. Sr. Dr. Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, comigo escrevente de seu cargo. Presentes também a ilustre representante do Ministério Público, Exma. Sr<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Luciana Polenti Cremonese. Ausente o réu, apesar de citado, estando presente o Defensor nomeado, indicado pela OAB/SP, Dr. Caio Vinícius Mendonça Lapinskas. INICIADOS OS TRABALHOS de audiência o Defensor nomeado declinou de apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO apesar da oportunidade concedida. Pelo MM. Juiz foi dito que: "RECEBO A DENÚNCIA em face do réu, por não antever qualquer causa de nulidade ou a inépcia da peça acusatória. Demais disso, a exordial acusatória veio acompanhada de suficientes indícios de autoria e prova da materialidade". Em seguida, foram ouvidas duas testemunhas, cujos teores foram captados e salvos em arquivo de áudio e vídeo. Na sequência, manifestaram-se Ministério Público e Defesa em debates orais, cujos teores também foram captados e salvos em arquivo de áudio e vídeo. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. Dispensado o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva está comprovada no boletim de ocorrência ambiental de fls. 03/04. Os policiais militares inquiridos em audiência narraram que em cumprimento a um mandado de busca e apreensão se dirigiram à residência do réu, pois havia denúncias de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Não foram encontradas drogas no local. Todavia, no corredor do imóvel avistaram uma gaiola na qual o réu mantinha uma maritaca, sem permissão,

licença ou autorização dos órgãos competentes. Afirmaram que a ave não tinha sinais de maus-tratos, e era mantida como animal de estimação. Acrescentaram que o acusado disse que a havia adquirido, mas não declinou o nome de quem comprou o animal. Revel em juízo, na fase inquisitiva o réu admitiu que mantinha o pássaro em um viveiro. Não obstante, porém, a comprovação da autoria e materialidade delitiva, entendendo ser caso da concessão do perdão judicial. Isso porque o réu dispensava à ave - que não apresentava sinais de maus-tratos - os devidos cuidados. Além disso, tratava-se de uma única ave, o que denota não se tratar de ilícito praticado com habitualidade, e não havia intuito comercial. Não se trata, ainda, de espécie em extinção. A propósito já se decidiu: "Verificando-se que a conduta de manter a guarda doméstica, em uma gaiola, de um único trinca-ferro, amolda-se àquela contemplada no art. 29, § 2º, da Lei nº 9.605/98, impõe-se a concessão do perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade do réu" (TJMG, ApCrim 1.0249.08.001789-3/001, 2ª CCrim, rel. Des. Herculano Rodrigues, j. 30.10.2008). Ressalto que o § 2º do art. 29 da Lei nº 9.605/98 prevê a concessão do perdão judicial em razão das circunstâncias do fato, não exigindo a primariedade do agente. Em virtude dos maus antecedentes (considerada a primeira das condenações), a pena-base é fixada em 07 meses de detenção, e em 11 dias-multa, no valor unitário mínimo. Presente a agravante de reincidência (para o que considero a segunda condenação), a pena é majorada para 08 meses de detenção, e 12 dias-multa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Consolida-se, assim, a pena privativa de liberdade de 08 (seis) meses de detenção, e mais 12 (doze) dias-multa, no menor patamar. Diante da reincidência, o regime prisional é fixado na modalidade semiaberta, substituída a pena corporal, porque socialmente recomendável, por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade. Todavia, pelas razões já expostas, deixo de aplicar a pena, nos termos do artigo 29, §2º, da Lei nº. 9.605/98. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para CONDENAR DAVI SALGADO como incurso no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, à pena privativa de liberdade de 08 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, além do pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo. Concedo-lhe, no entanto, o PERDÃO JUDICIAL, e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE, deixando, por conseguinte, de aplicar-lhe a pena, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso IX, artigo 120, ambos do Código Penal, artigo 29, § 2º, da Lei nº 9.605/98 e Súmula 18 do STJ. Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários advocatícios".

Nos termos do artigo 92 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 798 do Código de Processo Penal, os prazos, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

Saem os presentes intimados, dispensando-se as assinaturas dos presentes por se tratar de processo eletrônico. NADA MAIS. Eu, Maurício Costa Neves, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Promotor(a):Defensor(a):

Réu(ré):